INTERNATIONAL BEAUTY PROFESSIONALS ASSOCIATION, INC. (IBPA)
A California Nonprofit Mutual Benefit Corporation
California Entity No. B20260111134
Federal EIN: 41-4933353
1220 Melody Ln, Suite 110
Roseville, CA 95678
+1 (279) 529-7117
support@ibpassociations.org
https://ibpassociations.org/

ПОЛИТИКА КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

International Beauty Professionals Association, Inc.

Редакция	Новая редакция (заменяет все предыдущие версии)
Действует с	11 ноября 2026 года
Утверждено	Советом директоров International Beauty Professionals Association, Inc., резолюция № 2026-01 от 11 ноября 2026 года

1. Цель

Цель настоящей Политики конфликта интересов (далее — «Политика») заключается в защите интересов, целостности и репутации International Beauty Professionals Association, Inc. (далее — «Ассоциация» или «IBPA») в случаях, когда Ассоциация рассматривает сделку, соглашение, решение, рассмотрение заявки, назначение, награждение, спонсорство, действия комитетов или иные вопросы, которые могут приносить частную выгоду директору, должностному лицу, члену комитета, рецензенту, судье, сотруднику, подрядчику, волонтёру, члену Ассоциации или иному лицу, действующему от имени Ассоциации.

Настоящая Политика направлена на:

- содействие честному, справедливому и объективному принятию решений;
- предотвращение получения неправомерной личной выгоды от деятельности или полномочий Ассоциации;
- защиту Ассоциации от фактических, потенциальных или предполагаемых конфликтов интересов;
- обеспечение соблюдения применимого законодательства и принципов надлежащего управления;
- сохранение доверия к руководству Ассоциации, процедурам рассмотрения заявок, мероприятиям, наградам и профессиональным стандартам.

2. Лица, на которых распространяется настоящая Политика

Настоящая Политика распространяется на всех лиц, занимающих в Ассоциации позицию доверия, полномочий, влияния или принятия решений, включая, помимо прочего:

- директоров;
- должностных лиц;
- членов комитетов;
- членов Комиссии по рассмотрению членства (Membership Review Board);
- членов Комитета по стандартам и этике (Standards & Ethics Committee);
- судей, членов жюри, рецензентов и оценщиков;

- организаторов мероприятий, действующих от имени Ассоциации;
- сотрудников;
- подрядчиков;
- консультантов;
- волонтёров;
- любые иные лица, определённые Советом директоров как подпадающие под действие настоящей Политики.

Для целей настоящей Политики каждое такое лицо именуется «Охватываемое лицо».

3. Определение конфликта интересов

Конфликт интересов возникает, когда личный, финансовый, профессиональный, семейный, деловой или иной частный интерес Охватываемого лица может мешать, влиять, подрывать или создавать видимость подрыва объективности, независимости, суждения или обязанности действовать в интересах Ассоциации.

Конфликт интересов может быть:

- фактическим — когда конфликт уже существует;
- потенциальным — когда конфликт может разумно возникнуть;
- предполагаемым — когда сторонний наблюдатель может разумно предположить, что суждение лица может быть затронуто, даже если фактического нарушения нет.

Наличие конфликта не обязательно означает нарушение. Однако нераскрытие или ненадлежащее управление конфликтом может считаться нарушением.

4. Примеры конфликта интересов

Конфликты интересов могут включать, помимо прочего, следующие ситуации:

4.1 Финансовая заинтересованность

Охватываемое лицо имеет прямую или косвенную финансовую заинтересованность в сделке, контракте, спонсорстве, выборе поставщика, вопросе компенсации или деловых отношениях, связанных с Ассоциацией.

4.2 Семейные или близкие личные отношения

Охватываемое лицо участвует в принятии решения, затрагивающего супруга, партнёра, члена семьи, совместно проживающее лицо, близкого друга или иное лицо, с которым оно состоит в близких отношениях.

4.3 Деловые отношения

Охватываемое лицо имеет деловое партнёрство, трудовые отношения, консультативное соглашение, долю владения, реферальные договорённости или иную экономическую связь с лицом или организацией, затрагиваемыми решением.

4.4 Конфликт при рассмотрении членства

Рецензент, член комитета или принимающее решение лицо оценивает заявителя, номинанта, участника конкурса, спикера, кандидата на награду или члена, с которым у него есть личные, конкурентные, финансовые, преподавательские, наставнические, судейские или деловые отношения.

4.5 Конфликт при наградах, конкурсах и судействе

Судья или оценщик рассматривает участника, который является его учеником, клиентом, сотрудником, работодателем, бизнес-партнёром, членом семьи, близким знакомым или прямым конкурентом в условиях, способных повлиять на объективность.

4.6 Конфликт при назначениях

Директор, должностное лицо или член комитета участвует в назначении себя или близкого лица на должность, возможность, награду, контракт или позицию публичного признания без надлежащего раскрытия и независимого рассмотрения.

4.7 Использование возможностей Ассоциации

Охватываемое лицо использует информацию, полномочия, доступ, должность, контакты или возможности Ассоциации для личной выгоды способом, противоречащим интересам Ассоциации.

4.8 Конфликт в вопросах компенсации

Охватываемое лицо участвует в принятии решения относительно своей собственной компенсации, возмещения расходов, контракта или иной финансовой выгоды.

4.9 Конфликт в спонсорстве или партнёрстве

Охватываемое лицо влияет на решения о спонсорстве, партнёрстве, выборе поставщика, спикера, публикации или медиа, связанные с его собственной компанией, брендом, работодателем, клиентом или аффилированным лицом.

5. Обязанность раскрытия

Каждое Охватываемое лицо обязано своевременно раскрывать любой фактический, потенциальный или предполагаемый конфликт интересов, как только он становится известен или должен был стать известен.

Раскрытие должно быть:

- своевременным;
- полным;
- добросовестным;
- достаточно конкретным для надлежащей оценки ситуации Ассоциацией.

Лицо не должно ожидать момента голосования или подачи жалобы, если конфликт уже известен.

6. Способы раскрытия

Конфликт интересов может быть раскрыт:

- в письменной форме Секретарю, Президенту или Совету директоров;
- в начале заседания до обсуждения соответствующего вопроса;
- через Декларацию о конфликте интересов (Conflict of Interest Disclosure Statement), утверждённую Советом директоров;
- через председателя комитета или назначенное лицо по этике/управлению.

По возможности раскрытие должно быть оформлено письменно.

7. Самоотвод и неучастие

Охватываемое лицо с конфликтом интересов обязано:

- не участвовать в обсуждении;
- не влиять на обсуждение;
- не вносить предложения и не поддерживать их;
- не голосовать;
- не участвовать в принятии решения;
- покинуть заседание или воздержаться от участия в соответствующей части обсуждения, если это требуется.

При необходимости лицо может предоставить фактическую информацию перед самоотводом.

8. Определение наличия конфликта

Если существует сомнение, вопрос рассматривается независимыми членами соответствующего органа.

Решение принимается с учётом:

- характера отношений;
- степени выгоды;
- влияния на независимость;
- риска для репутации;
- восприятия со стороны третьих лиц.

9. Процедуры урегулирования конфликта

Ассоциация может:

- признать отсутствие конфликта;
- потребовать самоотвод;
- ограничить участие;
- назначить другого участника;
- усилить контроль;
- отложить решение;
- ограничить доступ к информации;
- принять иные меры.

10. Сделки с заинтересованностью

Сделка может быть одобрена только если:

- конфликт раскрыт;
- решение принято независимыми лицами;
- сделка справедлива;
- соответствует интересам Ассоциации.

11. Решения по компенсации

Лицо не участвует в принятии решений о собственной компенсации, возмещении расходов или иной финансовой выгоде.

12. Решения по членству, наградам и иным оценкам

Все конфликты при оценке заявок, номинаций и участников должны быть раскрыты до голосования. При наличии конфликта лицо исключается из процесса рассмотрения и голосования по соответствующему вопросу.

Порядок самоотвода при рассмотрении заявок на членство, включая перечень ситуаций, которые считаются конфликтом, установлен Положением о рассмотрении заявок на членство (Membership Review Policy). Порядок самоотвода при оценке наград установлен Политикой наград и признания.

13. Ежегодное раскрытие

Каждый директор и должностное лицо Ассоциации подписывает Декларацию о конфликте интересов:

- при избрании или назначении, до участия в первом голосовании;
- ежегодно, не позднее 31 января каждого года;
- в течение 5 рабочих дней после изменения обстоятельств, указанных в ранее поданной Декларации.

Члены комитетов, судьи и оценщики подписывают Декларацию по требованию Совета директоров. Подписанные Декларации хранит Секретарь в соответствии с Политикой хранения документов.

14. Конфиденциальность

Вся информация о конфликтах обрабатывается конфиденциально.

15. Документирование

В протоколах отражается:

- кто раскрыл конфликт;
- характер конфликта;
- самоотвод;
- решение.

16. Нарушения

При нарушении возможны:

- предупреждение;
- ограничение;
- исключение;
- лишение роли;
- прекращение членства.

17. Связь с другими документами

Применяется вместе с:

- Уставом (Статья 12 «Конфликт интересов»);
- Кодексом этики;
- Профессиональными стандартами;

- Политикой управления;
- Положением о рассмотрении заявок на членство (Membership Review Policy);
- Соглашением члена совета директоров (Board Member Agreement);
- Декларацией о конфликте интересов.

В случае противоречия преимущественную силу имеет Устав.

18. Администрирование

Контроль за соблюдением настоящей Политики осуществляет Совет директоров; учёт Деклараций ведёт Секретарь.

19. Изменения

Изменения в настоящую Политику вносятся Советом директоров.

20. Официальный язык

Официальная версия настоящей Политики ведётся на английском языке. Любой перевод предоставляется исключительно для удобства. В случае расхождения преимущественную силу имеет английская версия.